



PUTUSAN

Nomor 310 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FRANGKY KAIT JILY bin (almarhum)**
KEWEETEKIAN;

Tempat Lahir : Ambon;

Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/15 April 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan O. Mobalus, RT 001, RW 004,
Kelurahan Saoka, Kecamatan Maladum
Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Mei 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya tanggal 13 Oktober 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FRANGKY KAIT JILY bin (almarhum) KEWEETEKIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan” melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANGKY KAIT JILY bin (almarhum) KEWEETEKIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa FRANGKY KAIT JILY bin (almarhum) KEWEETEKIAN tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah drum kosong merek Pertamina berwarna merah putih;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian BBM jenis Solar B30 dengan Invoice Nomor 04/SBK/SBY26-Jatim/AGU/2024 tanggal 10 Agustus 2024 PT. Sinar Bumi Khatulistiwa;
 - 3) 1 (satu) Lembar fotokopi Laporan Crew Kapal tahun 2024 milik perusahaan PT. Masindo Mitra Papua;
 - 4) 1 (buah) Kapal Tugboat Baskara I Palembang milik PT. Masindo Mitra Papua;
 - 5) 1 (satu) buah kunci ring pas 24;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Masindo Mitra Papua;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mtw tanggal 27 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANGKY KAIT JILY bin (almarhum) KEWEETEKIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 2 (dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah drum kosong merek Pertamina berwarna merah putih;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian BBM jenis Solar B30 dengan Invoice Nomor 04/SBK/SBY26-Jatim/AGU/2024 tanggal 10 Agustus 2024 PT. Sinar Bumi Khatulistiwa;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Crew;
Dikembalikan kepada Saksi Choirul Abidin bin Ali Ridho;
 - 4) 1 (satu) buah kunci ring pas 24;
Dikembalikan kepada Saksi Ronald Louis Sannudin bin Andi Achmad Sanuddin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 351/PID/2025/PT PLK tanggal 27 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mtw tanggal 27 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FRANGKY KAIT JILY bin (almarhum) KEWEETEKIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah drum kosong merek Pertamina berwarna merah putih;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian BBM jenis Solar B30 dengan Invoice Nomor 04/SBK/SBY26-Jatim/AGU/2024 tanggal 10 Agustus 2024 PT. Sinar Bumi Khatulistiwa;

- 3) 1 (satu) Lembar fotokopi Laporan Crew;

Dikembalikan kepada Saksi Choirul Abidin bin Ali Ridho;

- 4) 1 (satu) buah kunci ring pas 24;

Dikembalikan kepada Saksi Ronald Louis Sannudin bin Andi Achmad Sanuddin;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta Pid.B/2025/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 11 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 3 Desember 2025, kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 11 Desember 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dengan menjatuhkan pidana yang terlampau ringan kepada Terdakwa yang dinilai tidak dapat memberikan efek jera dan *judex facti* juga telah keliru dengan tidak menetapkan status barang bukti berupa 1 (buah) Kapal Tugboat Baskara I Palembang milik PT. Masindo Mitra Papua di dalam putusannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut di atas bukan merupakan alasan kasasi sesuai Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Muara Teweh telah tepat

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya yaitu:
 - 1) Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah mengambil BBM jenis Solar sebanyak $\pm$ 34.541 (tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu) liter dan Oli 15W-40 merek Pertamina sebanyak 200 (dua ratus) liter, milik PT. Masindo Mitra Papua yang diambil di Kapal TB Baskara I milik PT. Masindo Mitra Papua;
 - 2) Bahwa BBM jenis Solar diambil dari dalam tangki kapal dengan terlebih dahulu memasang selang di *main hole* yang kemudian setelah selang terpasang barulah *main hole*-nya dibuka dan BBM jenis Solar yang ada di dalamnya disedot dengan menggunakan alkon milik pembeli lalu dimasukkan ke dalam drum pembeli yang sudah bersandar di Kapal dan saat pengambilan BBM jenis Solar tersebut peran Terdakwa adalah mengawasi mesin kapal agar tidak terjadi permasalahan pada mesin saat BBM jenis Solar tersebut diambil;
 - 3) Bahwa jabatan Terdakwa di Kapal TB Baskara I tersebut adalah sebagai Masinis II dengan tugas dan tanggung jawab memelihara dan merawat mesin kapal;
 - 4) Bahwa yang mengurus penjualan BBM jenis Solar tersebut adalah Sdr. Charles Karel selaku Kapten Kapal dan Sdr. Fauzan selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), dan kedua orang tersebut adalah yang bertanggung jawab di atas kapal tersebut;
 - 5) Bahwa bagian yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa, dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - 6) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2026



seijin PT. Masindo Mitra Papua selaku pemiliknya;

7) Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Masindo Mitra Papua mengalami kerugian dengan nominal seluruhnya sebesar Rp419.504.950,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari kerugian BBM jenis Solar sebesar Rp412.764.950,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan kerugian Oli merek Pertamina sebesar Rp6.740.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, oleh karena dalam melakukan pengambilan BBM jenis Solar dan Oli 15W-40 merek Pertamina dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya saat mereka sedang menjalankan tugas dimana Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Masinis II bertugas untuk memelihara dan merawat mesin kapal tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah tepat sebagai Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa ketentuan Pasal 374 KUHP adalah salah satu ketentuan pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan kemudian diatur kembali di dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitu halnya dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian telah diatur kembali di dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam progres peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa", selanjutnya setelah membandingkan kedua peraturan undang-undang yang lama dan yang baru dimana keduanya mengancam perbuatan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, namun pada ketentuan yang baru juga mengalternatifkan pidana penjara tersebut dengan pidana denda dengan besaran paling banyak Kategori V yang berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka diketahui bahwa ketentuan yang baru ternyata lebih menguntungkan Terdakwa, sehingga menurut *judex juris* akan menerapkan ketentuan yang baru tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 488 *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa penjatuhan pidana oleh *judex facti* terhadap Terdakwa telah cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan serta masih dalam rentang pemidanaan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang baru;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal Tugboat Baskara | Palembang milik PT. Masindo Mitra Papua, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan secara nyata adalah milik PT. Masindo Mitra Papua yang sampai saat ini belum ditetapkan statusnya maka untuk memenuhi kepastian hukum *judex juris* akan menetapkan status barang bukti tersebut yang sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Masindo Mitra Papua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 351/PID/ 2025/PT PLK tanggal 27 November 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mtw tanggal 27 Oktober 2025, harus diperbaiki mengenai

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



redaksi status barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal Tugboat Baskara I Palembang milik PT. Masindo Mitra Papua;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 488 *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 351/PID/2025/PT PLK tanggal 27 November 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mtw tanggal 27 Oktober 2025 tersebut khusus mengenai redaksi status barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal Tugboat Baskara I Palembang milik PT. Masindo Mitra Papua, sehingga selengkapny menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANGKY KAIT JILY bin (almarhum) KEWEETEKIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah drum kosong merek Pertamina berwarna merah putih;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian BBM jenis solar B30 dengan *invoice* Nomor 04/SBK/SBY26-Jatim/AGU/2024, tanggal 10 Agustus 2024 PT. Sinar Bumi Khatulistiwa;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi laporan *crew*;Dikembalikan kepada Saksi Choirul Abidin bin Ali Ridho;
 - 4) 1 (satu) buah kunci ring pas 24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ronald Louis Sannudin bin Andi Achmad Sanuddin;

5) **1 (satu) buah kapal Tugboat Baskara I Palembang milik PT. Masindo Mitra Papua;**

Dikembalikan kepada PT. Masindo Mitra Papua;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Pidana,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 196606011992121001